东城街道“11·28”一般道路交通事故调查报告

东城街道“11·28”一般道路交通事故组

2020年3月

目　录

一、基本情况.....4
（一）肇事车辆情况.....4
（二）事故公司及车辆人员相关情况.....5
（四）事故现场情况.....8
二、事故发生经过及应急救援情况.....9
（一）事故经过.....9
三、人员伤亡及直接经济损失情况.....11
（一）人员伤亡情况.....11
（二）直接经济损失.....11
四、事故原因和性质.....11
（一）直接原因.....12
（二）事故性质.....12
五、事故发生单位、个人履职情况.....12
（一）刘娟履职情况.....12
（二）东城交通部门履职情况.....12
（三）东城公安交警部门履职情况.....13
七、防范和整改措施.....14

东城街道“11·28”一般道路交通事故调查报告

2019年11月28日5时30分许，在东莞市东城街道环城路同沙立交桥底路段发生一起中型厢式货车与行人（无名氏，女）发生碰撞，碰撞后，无名氏被其他车辆碾压，造成无名氏当场死亡及车辆损坏的道路交通事故。

为查清事故原因，举一反三，吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，2019年12月2日市政府批准成立了由东城街道办事处党委副书记吴沛林任组长，东城交警大队、东城交通分局、东城应急管理分局、东城监察室、东城公安分局、东城总工会有关负责同志参加的东莞市东城街道“11·28”一般道路交通事故调查组，开展事故调查工作。并聘请广东至信司法鉴定中心协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤 SA0076 号中型厢式货车，车辆登记所有人：刘娟，身份证号：**********，住址：重庆市开县白鹤东华街 305 号。品牌型号：福田牌 BJ5129VECEG，发动机号：********，车辆识别代码：**********，注册日期：2011 年 7 月 22 日，检验有效期至 2020 年 7 月。使用性质：货运，道路运输证号：粤交运管莞字 002006831 号。核定载人数：3 人；实载 3 人，核定载质量：4935KG。车辆实际支配人：曾昌文，身份证号：**********，住址：重庆市开县郭家镇毛成村 1 组 20 号。曾昌文与刘娟是夫妻关系。

经查，粤 SA0076 号中型厢式货车，日常由车辆实际支配人曾昌文用于为东莞市八方果品有限公司运送水果。事故发生时车上货物，重约 2 吨，是由东莞市八方果品有限公司经理陈秀英安排曾昌文从公司装载水果运往虎门镇大润发超市。

《中华人民共和国道路运输证》：粤交运管莞字 002006831 号，业户名称：刘娟，地址：广东省东莞市万江滘联居委会一横路二巷 13 号，车牌号：粤 SA0076，经营许可证号：441900079813，车辆类型：大型货车，吨位：4.935，经营范围：普通货运，发证日期：2012 年 9 月 12 日；审检有效期至 2020 年 7 月 31 日，发证机关：东莞市道路运输管理局。

粤 SA0076 号中型厢式货车购有交通事故强制责任险和商业

险，投保公司：中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司，其中商业险第三者责任险赔偿限额为 50 万元，车上人员责任险（司机、乘客）为每座位 1 万元×3 座。经公安交警电脑综合信息平台查询，经公安交警电脑综合信息平台查询，该车辆两年来没有过交通违法行为记录。两年来没有发生过重大交通事故。

2、粤 A0QU42 号轻型厢式货车，车辆登记所有人：广州市荣宴运输有限公司，住址：广东省广州市荔湾区龙溪大道 402 号 107 房。品牌型号：江淮牌 HFC5048XXYP71K1C，发动机号：********，车辆识别代码：**********，注册日期：2015 年 6 月 29 日，检验有效期至 2020 年 6 月。使用性质：货运。核定载人数：3 人；实载 1 人。行驶证登记总质量 4495KG，核定载质量 1495KG。经查，粤 A0QU42 号轻型厢式货车，事故发生时车上货物是由车辆实际支配人吕进财安排刘水源从佛山迎海茶都市场装载酒运往深圳。

（二）事故公司及车辆人员相关情况

1、东莞市八方果品有限公司，统一社区信用代码：**********，类型：有限责任公司(自然人独资)，住所：东莞 东莞市东城主山桥山路后山 1 号，法定代表人：陈秀英，成立时间：2015 年 11 月 16 日，经营范围：批发、零售：水果、蔬菜、初级农产品、鲜花。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经调查，东莞市八方果品有限公司与曾昌文签订租车协议，

以每月 8500 元租用粤 SA0076 号中型厢式货车作为公司日常运送水果车辆，车辆正常运行产生的维修、保养及保险等费用由曾昌文承担，车辆的油耗、过路费、停车等费用由公司承担，日常由车辆实际使用人曾昌文，每月租金 20 号支付上月租车费用，没有与曾昌文签订劳动合同，不支付曾昌文工资。

2、粤 SA0076 号中型厢式货车驾驶人：曾昌文，男，**** 年*月*日生，汉族，住址：重庆市开县郭家镇毛成村 1 组 20 号，驾驶证号：**********，档案编号：**********，初次领驾驶证日期：1999 年 5 月 11 日，有效期止：2021 年 5 月 11 日，准驾车型：A2，符合驾驶中型厢式货车条件。已取得道路货物运输驾驶员从业资格证，从业资格证号：512222197908012099，发证机关：重庆市道路运输管理局，有效期至 2020 年 7 月 11 日。经公安交警电脑综合信息平台查询，曾昌文近两年来共有 1 次交通违法行为记录，已接受罚款 1 次。东莞市公安局交警支队东城大队委托广东至信司法鉴定中心对其血液进行血中乙醇含量检验，检验结果为 0mg／100ml，没有涉嫌酒后驾驶。

2019 年 11 月 28 日 5 时许，曾昌文驾驶粤 SA0076 号中型厢式货车在东莞市八方果品有限公司出发到虎门镇大润发超市运送水果。当日 5 时 30 分许发生道路交通事故，不存在疲劳驾驶行为。

3、粤 SA0076 号中型厢式货车乘客：伍海旺，男，**** 年

*月*日出生，身份证号：**********，户籍所在地：广东省普宁市大坝镇白坑村老寨局5号，现住址：东莞市东城下桥八方果品有限公司宿舍，伍海旺是东莞市八方果品有限公司员工，事故发生时，伍海旺座在曾昌文驾驶粤SA0076号牌中型厢式货车副驾驶，当时伍海旺正在睡觉，没有看到事故发生经过。

4、粤SA0076号中型厢式货车乘客：雷云全，男，****年**月**日出生，身份证号：**********，户籍所在地：重庆市开县南雅镇天津村11组66号，现居住地：东莞市东城下桥新苑村10巷44号，雷云全是东莞市八方果品有限公司员工，事故发生时，雷云全座在曾昌文驾驶粤SA0076号牌中型厢式货车后排卧铺，当时雷云全正在睡觉，没有看到事故发生经过。

5、粤A0QU42号轻型厢式货车驾驶人：刘水源，男，1982年8月13日生，汉族，地址：广东省广宁县江屯镇新坑村委会上河村25号，驾驶证号：**********，准驾车型：B2E，档案编号：**********，初次领驾驶证日期：2008年4月2日，有效期：2024年4月2日，准驾车型：B2E，符合驾驶轻型厢式货车条件。已取得道路货物运输驾驶员从业资格证，从业资格证号：**********。

（三）肇事车辆检验检测情况

1、东莞市公安局交警支队东城大队委托广东至信司法鉴定中心对粤SA0076号中型厢式货车、粤A0QU42号牌轻型厢式货车进行车辆安全技术检验检测，检测结果为：粤SA0076号中型

厢式货车和粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车的行车灯光制动性能符合 GB 7258-2012《机动车运行安全技术条件》的有关规定；转向系统未见异常；粤 SA0076 号中型厢式货车与粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车实车与注册登记及合格证的技术参数数据对比结论：（1）轮胎规格相符；（2）第二轴钢板相符。（3）外廓尺寸相符；（4）货厢内部尺寸相符。

（四）事故现场情况

1、天气情况。事发地点 2019 年 11 月 28 日 5 时 30 分为夜间，晴天。

2、道路情况。事故路段现场道路为东莞市东城环城路同沙立交桥底路段，现场为中间及道路两侧花槽分隔城市快速路，南北走向，南往南城方向，北往寮步方向，双向八车道，干沥青路面，夜间道路两侧有路灯照明，但受树木影响照明程度较差，同沙立交桥设有行人过街设施。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3、肇事车辆车位置。事故发生后，曾昌文驾驶粤 SA0076 号中型厢式货车未察觉事故发生继续前行至虎门镇将军路大润发超市，事后报警；刘水源驾驶粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车沿环城路同方向行驶而来，左后车轮碾压倒在机动车道内的无名氏身体，刘水源也未察觉事故发生，驾驶车辆继续前行，事后报警。

4、车辆痕迹。粤 SA0076 号中型厢式货车，根据车辆痕迹

检验所见该车右车头前部下方保险杆及右前轮轮眉前侧、右前轮挡泥板右侧及后侧的铁箱右侧前部检见的痕迹；粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车，根据车辆痕迹检验所见该车左后车轮胎、轮胎挡泥板及后侧的铁箱左侧前部检见的痕迹，在痕迹形态、痕迹形成机理、受力方向及空间位置关系等方面，符合与软性客体（如人体）发生接触、刮碰形成。

5、路面痕迹。无名氏至东侧花槽边距离 4 米，无名氏在路面被碾压痕迹 14 米，粤 SA0076 号中型厢式货车、粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车都不在现场。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故经过

2019 年 11 月 28 日 5 时 30 分许，曾昌文驾驶粤 SA0076 号牌中型厢式货车，沿环城路从寮步往南城方向沿环城路右往左数第三条机动车道行驶，行至东莞市东城环城路同沙立交桥底路段时，车头右前角与出现在机动车道内的无名氏发生碰撞。曾昌文未察觉事故发生,驾车继续前行至虎门镇将军路大润发超市，发现车身碰撞痕迹即打电话报警处理。第一次碰撞发生约 6 分钟后，刘水源驾驶粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车沿环城路同方向行驶而来，左后车轮碾压倒在机动车道内的无名氏身体，刘水源也未察觉事故发生，驾驶车辆继续前行约二十公里后报警。事故现场附近设有视频监控，但没有拍摄到事故的发生经过，不排除第一次碰撞后有其他车辆多车次碾压无名氏身体，造成无名氏当

场死亡、车辆损坏的道路交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况。2019 年 11 月 28 日 6 时 11 分，东城交警大队指挥中心接曾昌文当事人报警，称在东莞市东城环城路同沙立交桥底路段，其驾驶的粤 SA0076 号牌中型厢式货车在经过马石山隧道路段时发生轻微碰撞，不清楚撞到什么物体的交通事故。接报后，大队指挥中心立即指令事故处理民警、路面巡逻警力赶赴事故现场、控制现场和勘查取证等工作。大约 10 分钟后，大队指挥中心又接到当事人刘水源报警，称在东莞市东城环城路同沙立交桥底路段，其驾驶的粤 A0QU42 号牌轻型厢式货车不知道压到什么东西。

2、应急救援情况。东城交警大队当日值班民警苏旭华辅警袁汉权，于 6 时 38 分到达现场，发现一无名氏尸体在东莞市东城环城路同沙立交桥底路段路边，并立即采取安全措施，摆放好维护现场工具及通知公安交警相关部门和殡仪馆等。经现场勘查完毕，通知肇事车辆前往至东城交警大队停车场停放保管。现场道路于当日 8 时恢复交通。现场没有造成交通堵塞现象

3、应急处置评估意见。经评估，此次事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，救援过程未发生次生衍生事故，无救援人员伤亡，事故应急处置较好。

（三）善后处理情况

事故发生后，公安交警、殡仪馆等部门全力做好死者处理工

作，及时调查造成事故原因，于2020年1月6日对交通事故作出事故认定，当事人对事故责任认定均无异议，死者尸体目前已存放于东莞殡仪馆。事故各项善后工作平稳有序开展。

根据公安交警部门《道路交通事故认定书》第**********号，当事人曾昌文违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款："机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。"之规定。当事人无名氏违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第六十二条："行人通过路口或者横过道路，应当走人行横道或者过街设施……"及《广东省道路交通安全条例》第三十六条第一款："非机动车和行人不得进入城市快速路、高速公路。"之规定。认定当事人事故责任如下：第一次碰撞当事人曾昌文、无名氏负同等责任；第二次碰撞事故责任无法认定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者：无名氏，女，年龄约60多岁，身份待查。经东莞市公安局交警支队交通肇事技术鉴定《交通事故尸体检验报告书》（东公交技法尸字（2019）第556号）证实无名氏因符合钝性暴力（如交通事故）致脑颅损伤死亡。

（二）直接经济损失

经评估，该事故直接经济损失约人民币50万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

1、曾昌文，驾驶机动车没有确保安全驾驶，对应当发现的危险情况没有及时发现，导致事故发生。

2、无名氏，违规跨越道路隔离设施进入城市快速路通行，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查认定，东城街道“11·28”道路交通事故属一起生产经营性道路交通责任事故。

五、事故发生单位、个人履职情况

（一）刘娟履职情况

经调查，车主刘娟没有按照有关规定建立安全生产管理相关制度，安全生产主体工作落实不到位。

（二）东城交通部门履职情况

东城街道交通分局结合自身职能，根据省、市、街道的工作部署，按照“管行业必须管安全”、“管业务必须管安全”、“管生产经营必须管安全”的“一岗双责”要求，切实履行安全生产监管职责，主动作为，加强货运市场监督检查，安全管理方面：共与辖区危运、重点货运企业、治超源头单位等签订安全生产责任书共24份，制定相关安全生产检查方案12份，下发有关安全生产工作通知文件共225份，召开安全生产工作会议8次，组织货运企业参加市局、

街道及分局安全生产工作会议共4次，组织企业负责人及从业人员参与安全教育培训共1890人次，检查货运企业100家次，出

动检查74车次，出动检查358人次，整改安全隐患68处，向货运经营者下发整改通知 156 份，对逾期未年审车辆下发整改通知书270份，注销逾期年审车辆157台，组织货运企业开展应急演练43家次。打非治违方面：共开展各类联合整治行动共403次，出动执法人员共1609人次，检查货运源头单位108家次，立案查处各类交通运输违法案件136宗，其中查处货运源头单位超限超载违法案件4宗，共罚款4.4万元；联合交警查处路面超限超载违法案件54宗，监督卸货 1929.59 吨，排查“一超四罚”违法违规线索 99 条，下发整改通知书 18 份，发出协助调查函共 60 份，约谈通知书 12 份，移交市内货运源头单位违法违规线索34条。宣传发动方面：共派发非法营运、路政宣传、治超非现场执法等资料1060余份，电视台播放宣传视频24次，印制并悬挂宣传横幅7条，派发新《安全生产法》、《旅客乘车安全指引》、《拒绝非法营运》等宣传小册子共900多份。综上，东城交通分局已履职到位。

（三）东城公安交警部门履职情况

东城交警大对围绕“降事故、保安全、保畅通”的总目标，大力开展道路交通秩序整治和交通安全宣传，全面提升道路交通安全科学管理能力，全力提高服务人民群众的水平，圆满完成各项道路交通安保工作任务，为辖区经济社会发展创造良好的道路交通环境。据统计，2019年大队共查处各类交通违法行为7877宗，暂扣各类违法车辆4815辆，查处车辆违停51659宗，治安拘留10人，刑事拘留116人。2019年1月1日至12月31日，

辖区共发生道路交通事故 287 宗，交通事故死亡人数 30 人，受伤人数 163 人，财产损失 192.25 万元，交通事故四项指数与上年同期对比分别下降 7.12%、上升 3.45%、下降 19.7%、上升 32.56%，辖区道路交通安全形势总体保持平稳。综上，东城公安交警大队已履职到位。

六、责任认定及处理建议

1、曾昌文，驾驶机动车没有确保安全驾驶，对应当发现的危险情况没有及时发现，导致事故发生。建议公安交警部门按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定进行处理。

2、无名氏，违规跨越道路隔离设施进入城市快速路通行，导致事故发生，导致事故发生。鉴于其死亡，建议不再追究其责任。

3、刘娟，没有按照有关规定建立安全生产管理相关制度，安全生产主体工作落实不到位，建议建议按照《道路货物运输及站场管理规定》第六十条规定，由属地交通运输部门对其依法进行处理。

4、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、防范和整改措施

街道相关部门和单位，要深刻吸取此次道路交通事故的沉痛教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全

生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路交通安全执法，加强对货车司机驾驶员及车辆营运资质进行审查，坚决避免类似事故重复发生。

（一）各运输企业和车主要强化安全生产的法制观念，按照安全生产有关法律、法规和标准、规范要求，认真落实主体责任，吸取事故教训，切实加强安全生产工作。一是落实机动车登记的有关规定，在所有权发生转移的，督促买卖双方到车辆管理所办理转移登记。明确安全生产管理职责，层层落实责任。二是要加强从业人员的安全教育和培训。各运输企业和车主要结合实际，强化从业人员的安全教育和培训，保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，知悉自身在安全生产方面的责任和义务。

（二）完善交通设施排除安全隐患。公安交警部门进一步完善辖区道路交通设施和交通信号及交通监控设备，排查交通安全隐患，积极向上级镇政府汇报争取支持。及时消除影响道路通行安全的各种因素。事发路口中心行人和非机动车在机动车道通行的现象常有发生，存在交通安全隐患。建议公安交警部门在路口前增设醒目的交通指示标志，增派工作人员维护路口交通秩序。增加划设地面路口车道停止线、警示标志牌、爆闪灯，增设路口减速带等交通设施，以降低该路段车辆的行驶速度，从而减少交通事故的发生。

（三）严厉打击各类交通违法行为。进一步完善道路交通事故预防的联动机制，形成齐抓共管的良好态势。公安交警部门要进

一步加强针对大货车冲禁区的巡逻管控，加大对货运等重点车辆的检查力度，严厉打击和整治进入禁区、超速超员超载、疲劳驾驶、酒后驾驶、吸毒后驾驶、货车违法占道行驶等各类交通违法行为，全力预防各类道路交通事故的发生。

（四）强化交通安全的宣传教育。要重视和加强交通安全的宣传教育，公安交警部门要加大《中华人民共和国道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；地方政府要落实属地管理责任，交警部门加大交通安全的宣传，深入各学校、村、社区、工厂进行交通安全宣传，严格按照“五进六上”通过网络、微信等新兴媒体大力宣传有关交通安全知识和曝光交通违法案例。完善发挥好农村交通劝导站的交通安全宣传、农村交通管理的功能，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制较大及以上道路交通事故的发生。

东城街道“11·28”一般道路交通事故调查组

2020年3月9日